

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1214/2532	นางม่วย ภูริรักษ์	โจทก์
	นางชีว ด้วงนึ่ง กับพวก	จำเลย
	นางชีว ด้วงนึ่ง ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายพเยาว์ ด้วงนึ่ง ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายบุญเย็น ด้วงนึ่ง ที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายแสง ด้วงนึ่ง ที่ 4	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางสาวมะระ ด้วงนึ่ง ที่ 5 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 80)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งเจ็ดในฐานะทายาทของนายแหวน ด้วงนึ่ง ผู้ตาย ร่วมกันชำระหนี้จำนวน 60,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ของเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 10 กันยายน 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 75,74)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 หรือที่ 3 หรือที่ 4 หรือที่ 5 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาหลักประกันสำหรับจำนวนเงิน 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี มีกำหนด 6 ปี นับแต่วันที่ 10 กันยายน 2526 มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและให้ค่าคำร้องเป็นพับ

ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 หรือที่ 3 หรือที่ 4 หรือที่ 5 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาหลักประกันสำหรับจำนวนเงิน 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี มีกำหนด 6 ปี นับแต่วันที่ 10 กันยายน 2526 มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและให้ค่าคำร้องเป็นพับ

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-จิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ